

10·29이태원참사피해구제심의위원회 운영세칙

제1조(목적) 이 규정은 「10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제50조 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제17조에 따라 10·29이태원참사피해구제심의위원회(이하 "위원회"라 한다)와 10·29이태원참사피해구제추모지원단(이하 "지원단"이라 한다)의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(위원회의 업무) 위원회는 법률이 규정한 사항 이외에 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 위원회 운영에 관한 사항
2. 위원회 자체 규정의 제정·개정 또는 폐지에 관한 사항
3. 기타 위원장이 필요하다고 인정하여 부의하는 사항

제3조(안건의 상정 등) ① 위원회의 회의 안건의 상정은 위원장이 한다.

② 위원회에 상정하는 안건은 다음 각 호로 구분한다.

1. 심의·의결 안건 : 위원회의 심의를 거쳐 의결이 필요한 안건
2. 보고 안건 : 위원회 위원이 제출한 안건으로 의결이 필요하지 않는 안건

③ 위원회의 위원은 안건을 제출할 수 있다. 이 경우 위원회의 간사와 사전협의를 거쳐야 하며, 위원장이 안건상정을 결정한다.

제4조(회의운영) 법 제51조제1항제5호의 위원이 부득이한 사유로 회의

에 참석하지 못하는 경우에는 그 바로 하위 직위에 있는 사람이 대리 출석하여 표결에 참여할 수 있다.

제5조(위원의 위촉 및 해촉 등) ① 위원 위촉 후보자는 별지 제2호서식의 위원위촉 사전진단서를 작성하여야 하며, 국무총리는 사전진단 결과에 따라 후보자별로 위원으로서의 직무 적합성 여부를 확인한 후에 위촉하여야 한다.

② 신규 위촉 위원은 위원회 업무와 관련된 공정한 직무수행을 위하여 별지 제3호서식의 서약서를 작성하여야 한다.

③ 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무 태만, 품위 손상, 그 밖의 사유로 인하여위원의 직을 유지하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 직무상 알게 된 비밀을 누설하는 경우

제6조(의결방법) ① 위원회의 회의는 재적 위원 과반수의 출석으로 개의 하고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원회의 의결은 거수를 통한 표결을 원칙으로 하되, 위원장의 제 의 또는 출석 위원의 1/2이상의 요구가 있는 경우 무기명투표로 표결 할 수 있다.

제7조(서면심의) ① 위원장은 안건의 내용이 경미하거나 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우 등에 대하여는 서면으로 안건을 심의할 수 있다.

② 위원장은 제1항에 따라 서면심의를 하는 경우에는 3일 이상의 기간을 정하여 안건을 각 위원에게 통보하여야 한다.

③ 제2항에 따라 안건을 통보받은 위원은 정해진 기간 내에 심의를 마치고 별지 제1호서식에 따른 서면의결서를 작성하여 위원장에게 송부하여야 한다.

④ 제1항에 따른 심의는 재적 위원 과반수의 서면의결서 회신과 회신된 서면의결서의 과반수 찬성으로 의결하며, 위원장은 심의결과를 위원들에게 통보하여야 한다.

제8조(간사) ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1명을 둔다.

② 위원회 간사는 지원단 소속직원 중 1명으로 한다.

제9조(회의의 공개) ① 위원회의 회의는 비공개로 원칙으로 한다. 다만, 위원회가 공개하기로 의결한 경우에는 공개할 수 있다.

② 위원회 위원 및 위원회에 출석한 관계 행정기관의 공무원, 관계 기관·단체의 임직원 그 밖의 전문가 등은 회의내용 또는 발언 내용 중에 공개할 경우 위원회의 심의·의결의 공정성 등에 지장을 줄 수 있는 사항은 공개하여서는 아니된다.

제10조(회의록) 위원회는 기록 보존이 필요한 사항에 대해 회의록을 작

성·보관하여야 한다.

제11조(실무협의회 구성) ① 위원회의 업무를 효율적으로 지원하기 위하여 위원회에 실무협의회를 둘 수 있다.

② 실무협의회는 지원단·관계부처 소속 공무원 및 전문가 등으로 구성한다.

제12조(지원단의 기능) 영 제16조의 규정에 의하여 설치하는 지원단은 「10·29이태원참사 피해구제추모지원단의 구성 및 운영에 관한 규정」에 따라 다음 각 호의 업무 처리를 지원한다.

1. 위원회의 운영 지원
2. 위원회 심의·의결에 필요한 자료의 수집·검토
3. 위원회의 안건에 대한 검토 지원
4. 피해자 및 피해지역을 지원하기 위한 관계 기관간의 협업 지원
5. 위원회의 심의·의결사항에 대한 이행상황 점검
6. 기타 위원회의 사무처리에 필요한 업무

제13조(위임) 이 운영규정 이외 위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 위원장이 정한다.

제14조(비밀유지 의무) 위원을 비롯한 위원회 참석자는 위원회 활동과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

부 칙

이 운영세칙은 발령한 날부터 시행한다.

【별지 제1호 서식】

서 면 의 결 서

- 회의명 : 제 차 10·29이태원참사피해구제심의위원회
- 의결기한(회의일시) :
- 서면결의사유 :
- 안건별 의결내용

안건명	의결내용 可(○), 否(×)	의결이유 또는 의견

상정안건에 대하여 위와 같이 의결합니다.

년 월 일

10·29이태원참사피해구제심의위원회

위원

인(서명)

10·29이태원참사피해구제심의위원회 위원장 귀하

위 원 위 축 사 전 진 단 서

(위원 위축 후보자 성명:)

연번	진 단 내 용	체 크 사 항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 ()	아니오 ()
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 ()	아니오 ()
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 ()	아니오 ()
4	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행 중이거나 진행할 예정이다.	예 ()	아니오 ()
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 ()	아니오 ()
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 ()	아니오 ()
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 ()	아니오 ()

※ ‘예’라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 아래에 기재하여 주시기 바랍니다.

서 약 서

직위 : 10·29이태원참사피해구제심의위원회 위원

성명 : ○ ○ ○

상기 본인은 10·29이태원참사피해구제심의위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
2. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
3. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
8. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

○ ○ ○ (서명)